



Data da Sessão: 07/08/2024 Pauta: 200
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61)
3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5133265-09.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL GIOVANI BIGOLIN

REQUERENTE: MARCOS BORGES MORETO

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de **Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei** interposto pela **parte autora** em face do acórdão prolatado pela 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, objetivando a alteração do termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade, para que fosse fixado na data do laudo administrativo de janeiro de 2018, o qual já atestava a exposição a agentes biológicos e a possibilidade do recebimento do adicional em grau médio.

O recorrente alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado por esta Turma Nacional de Uniformização no julgamento dos pedidos de uniformização nº 5000675-90.2019.4.04.7103/RS e 0000079-24.2017.4.01.3102/PA, no sentido de determinar o pagamento do adicional de insalubridade a partir da data do laudo administrativo, anterior ao laudo pericial judicial, reconhecendo a exposição aos agentes insalubres (evento 1, PU103).

O pedido de uniformização foi inadmitido na origem (evento 1, DESPADEC115).

A parte autora interpôs agravo da decisão que inadmitiu o Pedido de Uniformização Nacional (evento 1, AGRAVO119).

Remetido o feito a esta Turma Nacional, foi conhecido o agravo e admitido o pedido de uniformização pelo Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização (evento 4, DESPADEC1).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Sobre o Pedido de Uniformização Nacional, assim dispõe o *caput* do art. 14, da Lei nº 10.259/2001:

5133265-09.2021.4.02.5101

900000267282 .V16 LEY.TNU© GBLTNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

Nos termos do § 1º do art. 12 do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução-CJF nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do recurso de uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal, ou divergência em relação a súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Cumprido destacar que não cabe à TNU a revisão da decisão recorrida, mas tão somente atuar como uniformizadora de jurisprudência. Para tanto, é mister a observância de critérios específicos, além da necessária apresentação de paradigmas válidos e pertinentes ao caso concreto, nos quais esteja demonstrada a similitude fática e jurídica com o acórdão recorrido. Assim sendo, não se admite, nesta seara, interferência na soberania das instâncias ordinárias relativa à análise do conteúdo fático-probatório.

Estabelecidas tais premissas, passa-se ao exame do presente pedido de uniformização.

No caso dos autos, verifica-se que a divergência está devidamente demonstrada.

O acórdão recorrido, considerando que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, entendeu que o pagamento do adicional deve retroagir à data da elaboração do Laudo Pericial Judicial, em 29/09/2022, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Outrossim, considerando o laudo administrativo de 2018 que atesta a exposição ao agente biológico e sobretudo porque pagamento não se dá por razões de entendimento de direito - impossibilidade de acumulação de adicionais, esta 8.ª Turma costumava fazer distinção em relação ao PUIL 413 e acolher a insurgência recursal autoral.

Entretanto, tendo em vista que a TNU não tem aceitado tal ressalva concreta e determinado a retratação, passo a adotar os termos do PUIL, mantendo os efeitos financeiros desde o laudo judicial, 29/09/2022.

Por conseguinte, acaso a parte autora pretenda o reconhecimento pelo TNU de que o caso concreto é hipótese de distinção ao PUIL 413, deve manejar o recurso cabível.

Já os acórdãos paradigmas admitem a data do Laudo Administrativo como marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade quando este for pretérito ao Laudo Pericial Judicial e atestar a sujeição aos agentes insalubres.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Portanto, o recurso deve ser conhecido.

Cabe agora a análise do mérito da questão vertida pelo requerente e, ademais, também deliberar quanto à eventual tramitação do recurso como representativo de controvérsia, conforme preceitua o inciso XIII do art. 8º do Regimento Interno deste Colegiado, à luz do disposto no art. 16 do mesmo ato normativo.

Em primeiro lugar, é oportuno consignar que as questões relacionadas ao termo inicial do pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade para o regime próprio dos servidores públicos civis da união têm sido objeto de intensos debates em âmbito judicial, principalmente a partir do julgamento do PUIL nº 413/RS, havendo a necessidade de se definir sobre a possibilidade de adoção do laudo administrativo que reconhece a existência de insalubridade/periculosidade em data anterior ao laudo pericial produzido em Juízo, sem que tal fato constitua afronta ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL nº 413/RS.

Esse contexto, portanto, parece-me sugerir, talvez até mesmo recomendar, a conveniência de um debate jurídico mais aprofundado, que possa ser difundido o mais amplamente possível. E este Colegiado se apresenta como um dos foros mais importantes nesse sentido, dada a abrangência nacional de sua jurisdição e a amplitude de sua composição subjetiva.

Em face de todo o exposto e com base no inciso XIII do art. 8º do Regimento Interno desta TNU, indico a seguinte **questão de direito para ser afetada e processada sob o rito próprio dos recursos representativos de controvérsia**:

Definir se para o regime próprio dos servidores públicos da união é possível a adoção do laudo administrativo que reconhece a existência de insalubridade/periculosidade em data anterior ao laudo pericial produzido em Juízo, a fim de determinar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por **indicar que o tema acima enunciado seja julgado sob a sistemática própria dos recursos representativos de controvérsia.**

Documento eletrônico assinado por **GIOVANI BIGOLIN, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000267282v16** e do código CRC **874ac2fc**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GIOVANI BIGOLIN
Data e Hora: 9/8/2024, às 19:12:36

5133265-09.2021.4.02.5101

900000267282.V16 LEY.TNU© GBI.TNU



Data da Sessão: 07/08/2024
Pauta: 200
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5133265-09.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL GIOVANI BIGOLIN

REQUERENTE: MARCOS BORGES MORETO

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO ADMINISTRATIVO PRETÉRITO ATESTANDO A INSALUBRIDADE. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROPOSTA.

1. Pedido de uniformização objetivando a alteração do termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade, para que seja fixado na data do laudo administrativo pretérito ao laudo pericial judicial, o qual já atestava a exposição a agentes biológicos e a possibilidade do recebimento do adicional de insalubridade.

2. As questões relacionadas ao termo inicial do pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade têm sido objeto de intensos debates em âmbito judicial, principalmente a partir do julgamento do PUIL nº 413/RS, havendo a necessidade de se definir sobre a possibilidade de adoção do laudo administrativo que reconhece a existência de insalubridade/periculosidade em data anterior ao laudo pericial produzido em Juízo, sem que tal fato constitua afronta ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL nº 413/RS.

3. Nesse contexto, é indicada à TNU a seguinte questão de direito para ser afetada e processada sob o rito próprio dos recursos representativos de controvérsia:

Definir se é possível a adoção do laudo administrativo que reconhece a existência de insalubridade/periculosidade em data anterior ao laudo pericial produzido em Juízo, a fim de determinar o pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade a partir da data do laudo administrativo.

6. Recurso acolhido como representativo de controvérsia.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, indicar que o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Definir se para o regime próprio dos servidores públicos da união é possível a adoção do laudo administrativo que reconhece a existência de insalubridade/periculosidade em data anterior ao laudo pericial produzido em Juízo, a fim de determinar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade".

Brasília, 07 de agosto de 2024.

Documento eletrônico assinado por **GIOVANI BIGOLIN, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000267486v6** e do código CRC **c9afd917**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GIOVANI BIGOLIN
Data e Hora: 9/8/2024, às 20:28:58

5133265-09.2021.4.02.5101

900000267486.V6 LEY.TNU© VCL.TNU